INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

30/07/2020 870200095124 15:01

29409161921852835

Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição de invenção

Número do Processo: PI 0802657-2

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: FIODELL C. L. CONFECÇÕES LTDA

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 59151746000149

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Jurídica: Pessoa Jurídica

Endereço: RUA DO NIQUEL , 207 - VILA PROSPERIDADE

Cidade: São Caetano do Sul

Estado: SP

CEP: 09550490

País: Brasil

Telefone:

Fax:

Email: magistermarcas@terra.com.br

Referência Petição

Pedido : PI0802657-2

Dados do Procurador

Procurador:

Nome ou Razão Social:	EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA
Numero OAB:	122941SP
Numero API:	1962
CPF/CNPJ:	24801366805
Endereço:	Rua Itapeva, nº 202, conjunto 90, Bela Vista
Cidade:	São Paulo
Estado:	SP
CEP:	01332-000
Telefone:	(11) 3141-0082
Fax:	
Email:	eduardo@algomarcas.com.br

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Procuração	FIODELL.pdf
Comprovante de pagamento	FIODELL_guia_recurso.pdf
Esclarecimento	PI08026572_RPI2567.pdf

Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito **FIODELL C.L. CONFECÇÕES LTDA** , sociedade brasileira, estabelecida no Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, à R. do Níquel, 207/209; devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.151.746/0001-49. Neste ato representada por seu sócio-administrador Sr. **RODRIGO DE MENEZES DELAQUA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF./MF. sob n.º 273.295.208-70, nomeia e constitui como sua procuradora a empresa **ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA.,** empresa brasileira, inscrita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº. 1765, e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 07.079.724/0001-11, estabelecida na Capital do Estado de São Paulo - SP, na Pça Oswaldo Cruz, 124 16º and. Cj. 162 - CEP: 04004-070 - Telefone: 0800.7731033, sendo representada por seus sócios: **EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo sob o nº. 122.941, no Registro Geral sob o nº. 12.431.795-9 e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 248.013.668-05 e **ELGEM ALVES DE GOUVEA FILHO**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, inscrito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº. 667, no Registro Geral sob o nº. 13.877.786-X e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 093.546.098-56, a qual confere amplos e gerais poderes de representação, para, em seu nome e perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a Escola Nacional de Belas Artes (Escola de Belas Artes da UFRJ), a Fundação Biblioteca Nacional, a Escola de Música (Escola de Música da UFRJ) e a outros órgãos equivalentes de registro de direitos de propriedade industrial e autoral, praticarem os atos necessários aos depósitos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de marcas, de desenhos industriais, de softwares e de direitos autorais, podendo, ainda, cumprir as exigências que forem formuladas, averbar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento relacionados, oferecer oposições, recursos, nulidades administrativas, bem como as suas manifestações e/ou contestações, pedir caducidade de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de marcas e de desenhos industriais, pagar anuidades, qüinqüênios, decênios e outras taxas federais, retirar cartas-patentes, certificados e outros documentos, requerer prorrogações de prazo de validade de marcas e de desenhos industriais, alterar sede e/ou nome, requerer vista de processos, buscas e desarquivamentos. Confere, ainda, os poderes especiais de firmar compromissos e acordos, de transigir, de renunciar registros e desistir de pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade e registros de marca e de desenho industrial, de receber e dar quitação, de notificar extrajudicialmente e todos os demais que se façam necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, podendo, também, substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, podendo agir em separado, independentemente da ordem de nomeação, ficando ratificados os atos eventualmente já praticados.

São Paulo, 22 de setembro de 2015.

Rec. Firma no verso 4.º TAB. DE NOTAS

FIODELL C.L. CONFECÇÕES LTDA

RODRIGO DE MENEZES DELAQUA

4º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA REGIÃO DO GRANDE ABC
TABELIÃ: SILVIA GONÇALVES DE CARVALHO DALBEN
Pça. Central Alvo Verde, 38 - CEP: 09510-030 - S.C.do Sul / SP - Tel.: (11) 4225-8609 / Fax: 4233-5927
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: ROBERTO CARLOS DOS
[GEZFSRE6]-ROBERTO DE MENEZES DELABIA
à qual confere com o padrão depositado nesta serventia.
São Caetano do Sul, 22/07/2020. Em testemunho da verdade
ANTONIO ROBERTO DE MORAIS - Escrevente Autorizado
R$ 7,54 - VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE.
SELO DIGITAL - TJSP
118416
0972AA233900
4º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Roberto de Morais
Escrevente Autorizado
São Caetano do Sul-SP

SUBSTABELECIMENTO.

ALGO ALLIANCE ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA., empresa brasileira, inscrita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o nº 1765, e no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 07.079.724/0001-11, estabelecida na Capital do Estado de São Paulo - SP, na Pça Oswaldo Cruz, nº 124, 16º andar, conjunto 162, Paraiso, CEP: 04004-070, Telefone: 0800.7731033, neste ato representada por seu sócio-gerente Eduardo de Freitas Alvarenga, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo sob o nº 122.941, no Registro Geral sob o nº 12.431.795-9 e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 248.013.668-05, SUBSTABELECE, SEM RESERVA DE PODERES, os poderes de representação a ela conferidos por FIODELL C.L. CONFECÇÕES LTDA , sociedade brasileira, estabelecida no Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, à R. do Níquel, 207/209; devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.151.746/0001-49, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a Escola Nacional de Belas Artes (Escola de Belas Artes da UFRJ), a Fundação Biblioteca Nacional, a Escola de Música (Escola de Música da UFRJ) e a outros órgãos equivalentes de registro de direitos de propriedade industrial e autoral, praticarem os atos necessários aos depósitos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de marcas, de desenhos industriais, de softwares e de direitos autorais, podendo, ainda, cumprir as exigências que forem formuladas, averbar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento relacionados, oferecer oposições, recursos, nulidades administrativas, bem como as suas manifestações e/ou contestações, pedir caducidade de patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registros de marcas e de desenhos industriais, pagar anuidades, quinquênios, decênios e outras taxas federais, retirar cartas-patentes, certificados e outros documentos, requerer prorrogações de prazo de validade de marcas e de desenhos industriais, alterar sede e/ou nome, requerer vista de processos, buscas e desarquivamentos, cobrar anuidade de manutenção, vigilância e controle, seja por esta ou por outra empresa indicada. Confere, ainda, os poderes especiais de firmar compromissos e acordos, de transigir, de renunciar registros e desistir de pedidos de patente de invenção e de modelo de utilidade e registros de marca e de desenho industrial, de receber e dar quitação, de notificar extrajudicialmente e todos os demais que se façam necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato, podendo, também, substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, podendo agir em separado, independentemente da ordem de nomeação, ficando ratificados os atos eventualmente já praticados, na pessoa do advogado EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo sob o nº. 122.941, no Registro Geral sob o nº. 12.431.795-9 e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº. 248.013.668-05, com escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Itapeva, nº 202, 9º Andar, conjunto 90, Bela Vista, CEP: 01332-000, telefone (11) 3141.0082 e 2096.5880.

São Paulo, 30 de Maio de 2.019.

Eduardo de F. Alvarenga

EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA – OAB/SP122.941

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.916196 21852.835178 9 83600000106500

05/ ~~206~~ 152.20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FIODELL C L CONFECCOES LTDA CPF/CNPJ: 59151746000149
RUA DO NIQUEL 207 VILA PROSPERIDADE, SAO CAETANO DO SUL -SP CEP:09550490
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409161921852835	29409161921852835	27/08/2020	1.065,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333028-1

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02940.916196 21852.835178 9 83600000106500

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
27/08/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333028-1

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
29/07/2020	29409161921852835	DS	N	29/07/2020	29409161921852835

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
29409161921852835	17	R$			1.065,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n o campo Número de Referência na emissão do pagamento.
Processo: PI 0802657-2
Serviço: 214-Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certifica do de adição de invenção

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
FIODELL C L CONFECCOES LTDA CPF/CNPJ: 59151746000149
RUA DO NIQUEL 207 VILA PROSPERIDADE,
SAO CAETANO DO SUL-SP CEP:09550490

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 29/07/2020 - 11h41
N° de controle: 982.895.915.723.387.706 | Documento: 0000439

Conta de débito:	**Agência: 3334 | Conta: 0010957-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**LONGO & ALVARENGA SOCIEDADE DE ADVOGADOS| CNPJ: 010.568.140/0001-14**
Código de barras:	**00190 00009 02940 916196 21852 835178 9 83600000106500**
Banco destinatário:	**001 - BANCO DO BRASIL S.A.**
Razao Social Beneficiário:	**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST**
Nome Fantasia Beneficiário:	**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**042.521.088/0001-37**
Nome do Pagador:	**FIODELL C L CONFECCOES LTDA**
CPF/CNPJ do pagador:	**059.151.746/0001-49**
Razao Social Sacador Avalista:	**Não informado**
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de débito:	**29/07/2020**
Data de vencimento:	**27/08/2020**
Valor:	**R$ 1.065,00**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1.065,00**
Descrição:	**INPI 152.20**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

iVKVqfVD L@k6zPeL 43ovzMvO En#Ji7d4 xjnujcb5 Ajp4M6J5 nEdXWFxx vCpNjmvE
xRlVH?@B znhe6XfO 7dOtYkOl NVi4Wy9n 7#tBCDlQ maJViju# Pp9r5Kcc EB@P9Jnc
*KV2SwiY w#g9Wael 2nVsHCqS WcRZlSIP TVf7H3d# jJASGwEB 09910200 04730002

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RAZÕES:

RECURSO que bastante faz **FIODELL C. L. CONFECÇÕES LTDA.** contra a decisão de indeferimento do seu pedido de patente de invenção n° PI0802657-2, de 28/08/2008, denominada **"FIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA COM RESISTÊNCIA À ABRASÃO E CORTE, MALHABILIDADE E CONFORTABILIDADE APRIMORADAS E EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE FIOS"**, publicada na RPI n° 2567, de 17/03/2020,

"PARECER.

Através da petição nº 870200024578**,** de 20/02/2020, o Sr. Marco Antonio Muniz apresentou manifestação voluntária como subsídio ao exame, sobretudo para buscar comprovar a falta de novidade e de atividade inventiva do equipamento para fabricação de fios pleiteado no presente pedido.

Através da petição nº 870200028213, de 02/03/2020, a requerente apresentou manifestação ao parecer técnico notificado na RPI nº 2552, de 03/12/2019, argumentando e propondo modificações no pedido.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS.

Ao reformular o quadro reivindicatório, novamente a requerente caracteriza o fio a partir de matéria não reivindicada originalmente, alterando aspectos referentes à formação das camadas que não estão fundamentados no relatório descritivo.

A reivindicação 1 pleiteia FIOS RESISTENTE AO CORTE compreendido 'por almas (1), (5), (6) e (7), formadas por fios metálicos e fios sintéticos composta por um número de fios que pode variar partindo de um até seis ou de dois até oito, que se envolvem em movimentos helicoidais contrários entre si, um no sentido horário e outro no anti-horário, - caracterizado pela alma (1) receber um encapamento cruzado de fios metálicos (2) e (3) em movimentos circulares no sentido horário e anti-horário respectivamente formando uma primeira capa, sobre a qual e sobreposta uma terceira camada formada por fios sintéticos (4) e (5) em movimentos circulares no sentido horário e anti-horário respectivamente, formando um fio híbrido'.

Na página 3 do relatório e reivindicação original, tem-se que 'os fios de acordo com a presente invenção compreendem uma primeira parte interna (1), denominada alma, que contém de um a sete fios paralelos entre si. O(s) fios(s) da posição denominada alma é (são) envolvido(s) por uma primeira capa (2) contendo um a três fios, em

movimento circular no sentido horário, uma segunda capa (3) contendo um a três fios, em movimentos circular no sentido anti-horário e uma capa finalizadora (4) contendo um único fio, cobrindo toda a estrutura em movimento horário'.

O quadro não é aceito por infringir o artigo 32 da LPI, sendo considerado válido o quadro reivindicatório apresentado na ocasião do depósito do pedido, que já foi devidamente analisado.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS.

A análise destes artigos da LPI foi realizada em relação ao quadro reivindicatório apresentado através da petição n° 018080054189, de 28/08/2008 (quadro válido), uma vez que o quadro reivindicatório apresentado através da petição n° 870200028213, de 02/03/2020, foi rejeitado por infringir o art. 32 da LPI (vide "Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI", RPI 2215 de 10 de junho de 2013).

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS.

A análise destes artigos da LPI foi realizada em relação ao quadro reivindicatório apresentado através da petição n° 018080054189, de 28/08/2008 (quadro válido), uma vez que o quadro

reivindicatório apresentado através da petição n° 870200028213, de 02/03/2020, foi rejeitado por infringir o Art. 32 da LPI (vide "Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI", RPI 2215 de 10 de junho de 2013).

A requerente discutiu novamente os documentos do estado da técnica e, ao final de cada anterioridade, resumiu em um parágrafo o que seria o diferencial de seu produto, que, como se observa, difere consideravelmente do que foi pleiteado no quadro reivindicatório.

CONCLUSÃO.

Assim sendo, considero que houve acréscimo de matéria do escopo das reivindicações (art. 32 da LPI) e, de acordo com o art. 37, dou prosseguimento ao exame e considero o quadro reivindicatório válido aquele apresentado na petição no 018080054189, de 28/08/2008.

Portanto, INDEFIRO o presente pedido, uma vez que:

- Não atende ao requisito de atividade inventiva diante dos documentos D2 a D4 (art. 8º combinado com art. 13 da LPI); e

- As reivindicações não definem de forma clara o objeto pleiteado (art. 25 da LPI).

De acordo com o art. 212 da LPI, o depositante tem prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação na RPI, para interposição de recurso.

na forma e no prazo dos artigos 212 a 25 da Lei n° 9.279/96[1], pelas razões adiante expostas:

Os argumentos trazidos na manifestação ao parecer técnico publicado na RPI 2518 de 09/04/2019, em relação ao fio constante da primeira reivindicação, são aqui repetidos, por, s.m.j., serem suficientes para afastar cada um dos apontamentos realizados pelo d. Examinador, incluindo a alegação de que "ao reformular o quadro reivindicatório, (…) a requerente caracteriza o fio a partir de matéria não reivindicada originalmente, alterando

[1] Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

aspectos referentes à formação das camadas que não estão fundamentados no relatório descritivo".

Se não, vejamos:

O r. Examinador cita como anterioridade impeditiva à concessão o documento D1 PI9201461, afirmando que se refere a um fio anti-corte para confeccionar roupas, luvas, tecidos em malha contra cortes acidentais. Dito fio é composto por um núcleo formado por um arame de aço inoxidável que pode variar desde um fio até oito fios, com espessura (bitola) que varia de 0,02 mm até 0,30 mm, combinados com um fio de multifilamentos contínuos de fibras (naturais, sintéticas orgânicas ou inorgânicas), sendo o núcleo envolto em movimento helicoidal no sentido horário ou no sentido anti-horário por multifilamentos contínuos (resumo, figura 1). Portanto, o fio de D1 contém apenas uma camada externa, em sentido horário ou anti-horário, não três camadas contrapostas, em sentido horário e anti-horário, como reivindicado no pedido de patente indeferido.

D1	Pedido de patente indeferido
Um núcleo formado por um arame de aço inoxidável que pode variar desde um fio até oito fios, envolto por uma camada formada por fios com multifilamentos contínuos em movimento helicoidal no sentido horário ou no sentido anti-horário."	Uma alma (1), envolta em uma primeira capa (2) em movimento circulares no sentido horário, uma segunda capa (3) que envolve a primeira (2) em movimentos circulares no sentido anti-horário e, finalmente, uma terceira capa (4) que cobre (1), (2) e (3)

Essa diferença na confecção na trama da malha, com diversas camadas, é o que ocasiona o grande diferencial do objeto material levado a patenteamento com o descrito em D1 PI9201461, sendo inequívoco que, através dela, se alcançou um produto final mais resistente e durável, bem como confortável, tudo como ampla e adequadamente justificado no relatório descritivo.

Em relação ao documento D2 PI 8906889, o d. Examinador afirma que o mesmo se refere a um fio anti-corte para tecer malha de segurança usada para a elaboração de artigos resistentes ao corte, compreendendo dois arames de aço inoxidável e um fio de viscose, envoltos por dois fios de poliamida em movimentos helicoidais contrários entre si, um no sentido horário e outro no anti-horário.

Fica claro através da descrição acima, que a malha proveniente dessa trama é composta por apenas duas camadas. Portanto, possui construtividade diversa do pedido de patente em questão, que assim se caracterizada: "alma (1) envolta em uma primeira capa (2) em movimento circulares no sentido horário, uma segunda capa (3) que envolve a primeira (2) em movimentos circulares no sentido anti-horário e uma terceira capa (4) que cobre (1), (2) e (3)". A nova formação proposta no pedido de patente indeferido, embora pareça óbvia ao d. Examinador a partir de D2, não foi antes empregada pelos concorrentes, ou mesmo descrita em pedidos de patentes, ou patentes anteriores de terceiros, não obstante o seu resultado, que é fio híbrido, de encapamento cruzado, altamente resistente e maleável, traga inúmeras

vantagens na confecção de equipamentos de segurança, como luvas, influindo nas suas maleabilidades e confortabilidades.

O mesmo pode se dizer em relação ao documento D3 PI9004664. Afirma o d. examinador que o mesmo é composto de uma alma interna de aço inoxidável compreendendo de um a seis filamentos paralelos entre si e envoltos por fios de poliamida em conformação helicoidal, sendo uma camada no sentido horário que varia de dois fios até oito fios e outra camada anti-horária que varia de um a oito fios (reivindicação 1, figura 2). Ou seja, assim como D2, a malha proveniente dessa trama é composta por apenas duas camadas. Desta constatação, observa-se que o que era óbvio, para o objeto reivindicado, é o empregos de duas camadas, porque necessárias a confecção de qualquer trama. O adicionamento de outra camada, portanto, ainda que vista pelo d. Examinador como óbvia, resultou em construtividade diversa da revelada em D3, assim como em D2, formando um fio híbrido, de encapamento cruzado, mais vantajoso, tanto em relação a sua resistência como usabilidade. Na situação, se era óbvio que o emprego do número de camadas proposto no pedido de patente de invenção indeferido resultaria num produto tão mais vantajoso que os anteriores, previstos em D2 e D3, porque nunca antes empregado pelos concorrentes, ou propostos em patentes anteriores de terceiros? Ignora o d. Examinador que foram necessários estudos e inúmeros ensaios, envolvendo o produto levado a patenteamento, para que se chegasse ao resultado desejado, sendo que o número de camadas reivindicado, assim como a forma de encapamento axial contrapostos são determinantes as vantagens alcançadas. Não há que se

confundir simplicidade da invenção com obviedade, coisas absolutamente distintas, mesmo porque se aplicado o entendimento do d. Examinador, não haveria a possibilidade de desenvolvimento de novos fios anti-corte, quiçá de novas invenções a partir de produtos já existentes.

Por sua vez, o argumento trazido pelo d. Examinador na decisão de indeferimento, de que houve acréscimo de matéria na nova reivindicação apresentada, é igualmente inaceitável.

> "Ao reformular o pedido, foram inseridas informações no quadro reivindicatório que alteram o escopo da proteção inicialmente reivindicada, como a inclusão dos fios acrílicos na formação do fio resistente a corte. Tal informação também não foi originalmente revelada no relatório para embasar o pleito, o que representa aumento do escopo da invenção e não é aceito de acordo com o artigo 32 da LPI".

Ocorre que, o quadro reivindicatório dependente 5, depositado originalmente, já previa fios sintéticos, o que é uma definição para "fios acrílicos".

> "5. Fios, de acordo com uma das reivindicações 1 a 4, caracterizados pelo fato de que são constituídos de matérias-primas sintéticas, (...) químicas ou misturas destas".

Portanto, a alegação de inclusão de matéria nova não subsiste, já que, sabidamente, o acrílico um material sintético (não natural), criado em idos de 1928, nos Estados Unidos da América. É um termoplástico (material plástico que pode ser moldado quando a temperatura é elevada a valores pré-determinados) muito utilizado pela indústria, comércio, arquitetura e artes.

Assim, não há motivos para indeferir o fio anti-corte reivindicado no pedido de patente, já que novo em relação aos pré-existentes, sendo resultado de estudos e ensaios realizados pelo criador para o alcance de resultados determinados, relacionados à segurança e a maleabilidade.

Finalmente, em relação ao novo quadro reivindicatório, item 2, que compreende o equipamento empregado no encapamento, tem-se que o d. Examinador entendeu comprovada a novidade e a atividade inventiva alegada.

Neste norte, ainda que se considere que o fio anti-corte proposto no pedido indeferido não era patenteável, o que se admite "ad argumentandum tantum", face as justificativas antes apresentada, era o caso de, mediante a observação da regra do artigo 26 da Lei Propriedade Industrial, formular-se nova exigência, para posterior deferimento da patente, naquilo que se entendeu como novo e inventivo.

Neste norte, em grau de recurso e na forma do artigo 214 da Lei Propriedade

Industrial, anexa relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e desenhos, de modo que, caso afastada a patenteabilidade do fio anti-corte, seja deferida a do equipamento, mediante a divisão do pedido.

REIVINDIÇÃO:

"EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE FIOS RESISTENTE AO CORTE" compreendido por um corpo principal (P) formado por um suporte para sustentação de cones de fios (1A), que pode utilizar até 4 fios simultaneamente, um suporte para material metálico (2A), com capacidade de 1 a 4 fios metálicos, **caracterizado** pelo suportes (2A) e (3A) conduzirem os (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (7) para um componente de movimento circular no sentido horário (3A) para depósito de até 3 fios, seguindo para um componente de movimento circular no sentido anti-horário (4A) para depósito de até 3 fios, direcionados para um suporte de fio (5A), em seguida para o centro do lançador rotativo de sentido horário (6A) para depósito de fio, seguindo para o centro de um suporte para cone de fio (7A), passando por um lançador rotativo de sentido anti-horário (8A), para depósito de fio, ditos fios são tracionados por dispositivo acabado (9A) é depositados no suporte (10A)."

Juntando, igualmente, o desenho respectivo a reinvindicação supra.

Por todo exposto, pede-se o provimento total, ou parcial, do presente recurso

contra o indeferimento, com a concessão da patente segundo a nova reivindicação afastada na decisão recorrida, por não ter havido inclusão de matéria nova, como se afirmou, já que o fio acrílico reivindicado nada mais é do que um fio sintético; ou, alternativamente, a concessão da patente, tão-somente, para o equipamento empregado no encapamento do fio anti-corte, que o d. Examinador afirmou atender aos requisitos da novidade e da atividade inventiva.

Termos em que,

PEDE DEFERIMENTO.

São Paulo, 30 de julho de 2020

"EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE FIOS RESISTENTE AO CORTE".

001 Refere-se o presente pedido patente de invenção a um "EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE FIOS RESISTENTE AO CORTE" a presente invenção refere-se a um equipamento específico para encapamento cruzado dos fios de acordo com a presente invenção formado por estrutura, eixos, polias, correias, motor, lançadeiras, suportes e componente de movimento circular.

Antecedentes da invenção

002 Encontra-se disponível, atualmente, inúmeras alternativas tecnológicas para a produção de fios para emprego na fabricação de vestuários de segurança. Por necessidade, o desenvolvimento desses fios está focado na busca por propriedades de alta resistência. Contudo, a busca por propriedades superiores de resistência se contrapõe a propriedades de malhabilidade e portabilidade desejadas aos vestuários obtidos a partir desses fios. Isso porque as características das matérias primas empregadas na produção de fios de alta resistência impõe limitações a obtenção de vestuários, que possam proporcionar maior conforto ao usuário.

003 Assim, permanece a necessidade de fios que apresentem alta resistência e, ainda, proporcionem vestuários de segurança com malhabilidade e confortabilidade aprimorados.

Descrição da invenção

004 Para solucionar o problema de fios pouco confortáveis, desenvolveu-se fios com alta resistência e simultaneamente malhabilidade e confortabilidade aprimoradas, que podem ser produzidos a partir de diferentes matérias primas. Ditos fios são apropriados para utilização na indústria têxtil em geral, particularmente para fabricação de vestuários e acessórios de segurança, mais particularmente para luvas.

005 Assim, além de apresentar características adequadas de resistência à abrasão e corte para aplicação nesse tipo de indústria, o fio de acordo com a presente invenção também foi desenvolvido buscando solucionar o problema de falta de conforto do usuário. Isso foi alcançado, com o desenvolvimento de uma forma específica para disposição dos fios a compor o fio, que proporciona maior maciez, conforto e durabilidade ao produto final, além de resistência a abrasão e corte. A forma como os fios estarão dispostos no fio de acordo com a presente invenção permite conforto, no sentido de que o produto final obtido a partir do fio não pinica a pele do usuário e, ainda, após algumas higienizações do produto final, não há escape aparente dos fios.

006 Em um aspecto da presente invenção trata de um equipamento formado por conjunto de estrutura, eixos, polias, correias, motor, lançadeiras, suportes e componente de movimento circular, que é apropriado para a fabricação dos fios de acordo com a presente invenção.

007 A figura 1, que integra o relatório, constitui uma vista onde mostra o equipamento e esquema de funcionamento do mesmo, bem como descrição de cada um dos componentes.

008 Como se mostra na figura 1, o equipamento é constituído de: um suporte para sustentação de cones de fios (1), podendo ser utilizado até 4 fios simultaneamente, um suporte para material metálico (2), com capacidade de 1 a 4 fios metálicos, um componente de movimento circular no sentido horário (3) para depósito de até 3 fios, um componente de movimento circular no sentido anti-horário (4) para depósito de até 3 fios, um suporte para fio (5), um lançador rotativo de sentido horário (6) para depósito de fio, um suporte para cone de fio (7), um lançador rotativo de

sentido anti-horário, para depósito de fio (8), um dispositivo para tração do fio acabado (9) e suporte de depósito (10).

009 Explica-se o funcionamento do equipamento da segunda maneira: acionando o motor, o mesmo aciona mecanismo de eixos e polias, o qual gera movimentos de rotação no dispositivo de tração (9), que puxa os fios depositados nos suportes (1 e 2), que ao passarem pelo centro do componente de movimento circular horário (3), recebe o envolvimento do(s) fio(s) ali depositados, formando assim uma elipse. Na sequência, ao passarem pelo centro do componente de movimento circular anti-horário (4), recebe o envolvimento do(s) fio(s) ali depositados, formando assim uma elipse sobrepondo a primeira resultando num encapamento cruzado, ao passar pelo centro do suporte (5), em seguida pelo centro do lançador rotativo no sentido horário (6), recebe o envolvimento do fio ali depositado, sobrepondo os dois anteriores, e continuando sua trajetória, atravessa o centro do suporte para cone de fio (7), entrando pelo centro do lançador rotativo no sentido anti-horário (8), recebe o envolvimento do fio ali depositado, sobrepondo os três envolvimentos anteriores, sempre resultando num encapamento cruzado, passando pelo dispositivo de tração, sendo depositados no suporte de depósito (10), sendo este o produto acabado, resultado da junção dos fios e dos movimentos.

Teste de eficácia do produto

010 Produziram-se luvas com os fios de acordo com a presente invenção.

011 Foram comparados 16 tipos de luva, dividido em 4 grupos de 4 tipos de luva, os quais foram comparadas com as luvas já existentes no mercado

Grupo 1

- Luva de 2 fios de aço fina lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no

mercado, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 80% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 2 fios de aço fina pigmentada, distribuídas a 10 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 85% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.
- Luva de 1 fio de aço grossa lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 70% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.
- Luva de 1 fio de aço grossa pigmentada, distribuídas a 10 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 87% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

Grupo2

- Luva de 2 fios de aço grossa lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 85% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.
- Luva de 2 fios de aço grossa pigmentada, distribuídas a pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um

percentual de 95% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 3 fios de aço grossa lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (2 fios de aço), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 90% de aprovação para o novo produto (luva de 3 fios de aço), por ter um maior número de fios de aço (3 fios) e proporcionar basicamente o mesmo conforto de uma luva de menor número de fios, comparado a outro com menor número de fios de aço (2 fios), apresentando melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 3 fios de aço grossa pigmentada, distribuídas a 10 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (2 fios de aço), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 97% de aprovação para o novo produto (luva de 3 fios de aço), por tratar-se de um produto de maior número de fios de aço (3 fios), comparado a outro com menor número de fios de aço (2 fios), proporcionando mais resistência e maior durabilidade.

Grupo 3

- Luva de 3 fios de aço fina lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (2 fios), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 3 fios de aço fina pigmentada, distribuídas a 10 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (2 fios), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um

percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 4 fios de aço fina lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (2 fios}, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 4 fios de aço fina pigmentada, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (2 fios}, depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

Grupo 4

- Luva de 4 fios de aço grossa lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (4 fios), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 4 fios de aço grossa pigmentada, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (4 fios), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de melhor conforto, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 6 fios de aço grossa lisa, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (4 fios), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de

mesmo conforto, com um número maior de fios de aço, melhor resistência e maior durabilidade.

- Luva de 6 fios de aço grossa pigmentada, distribuídas a 20 pessoas, calçadas na mão direita de cada uma, e na mão esquerda foi calçada a luva existente no mercado (4 fios), depois de 8 horas de trabalho, constatou-se com um percentual de 100% de aprovação para o novo produto, com a afirmação de mesmo conforto, com um número maior de fios de aço, melhor resistência e maior durabilidade.

REIVINDICAÇÃO

1- “EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE FIOS RESISTENTE AO CORTE” compreendido por um corpo principal (P) formado por um suporte para sustentação de cones de fios (1A), que pode utilizar até 4 fios simultaneamente, um suporte para material metálico (2A), com capacidade de 1 a 4 fios metálicos, ***caracterizado*** pelo suportes (2A) e (3A) conduzirem os (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (7) para um componente de movimento circular no sentido horário (3A) para depósito de até 3 fios, seguindo para um componente de movimento circular no sentido anti-horário (4A) para depósito de até 3 fios, direcionados para um suporte de fio (5A), em seguida para o centro do lançador rotativo de sentido horário (6A) para depósito de fio, seguindo para o centro de um suporte para cone de fio (7A), passando por um lançador rotativo de sentido anti-horário (8A), para depósito de fio, ditos fios são tracionados por dispositivo acabado (9A) é depositados no suporte(10A).

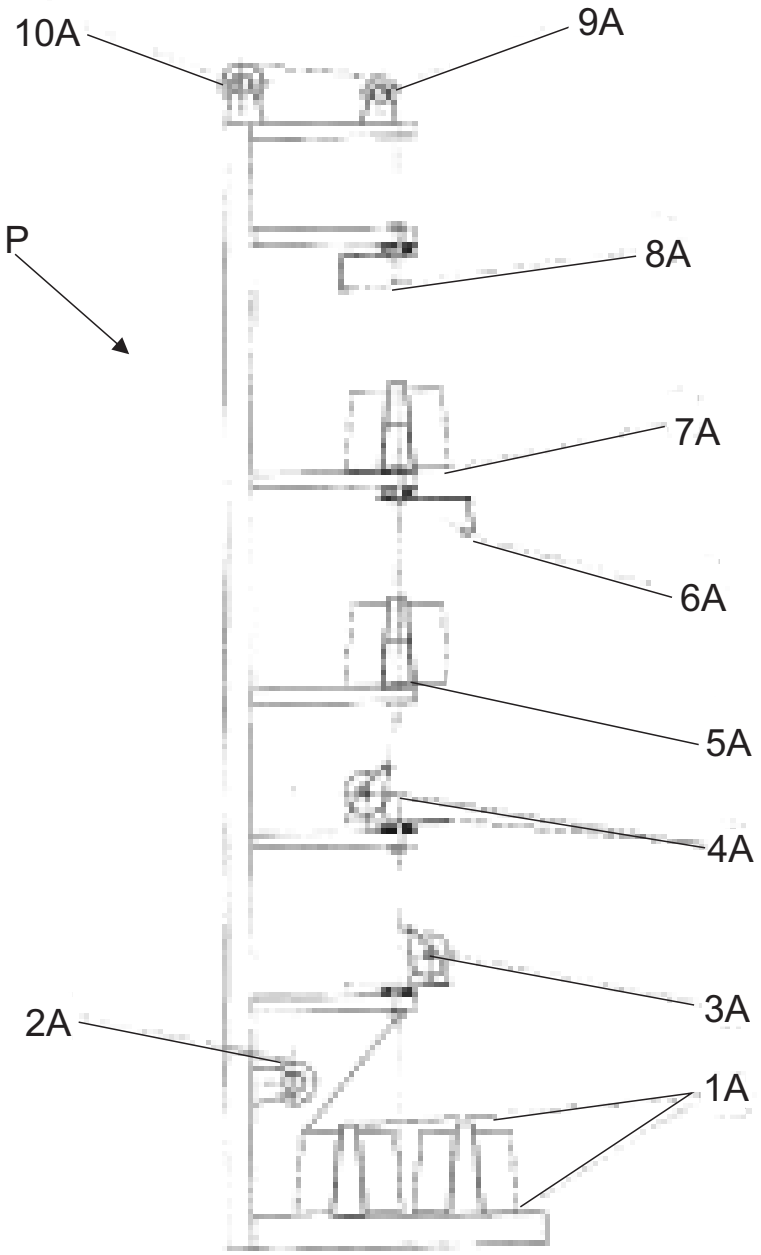

FIG. 1

RESUMO

“EQUIPAMENTO PARA OBTENÇÃO DE FIOS RESISTENTE AO CORTE” compreendido por um corpo principal (P) formado por um suporte para sustentação de cones de fios (1A), que pode utilizar até 4 fios simultaneamente, um suporte para material metálico (2A), com capacidade de 1 a 4 fios metálicos, ***caracterizado*** pelo suportes (2A) e (3A) conduzirem os (1), (2), (3), (4), (5), (6) e (7) para um componente de movimento circular no sentido horário (3A) para depósito de até 3 fios, seguindo para um componente de movimento circular no sentido anti-horário (4A) para depósito de até 3 fios, direcionados para um suporte de fio (5A), em seguida para o centro do lançador rotativo de sentido horário (6A) para depósito de fio, seguindo para o centro de um suporte para cone de fio (7A), passando por um lançador rotativo de sentido anti-horário (8A), para depósito de fio, ditos fios são tracionados por dispositivo acabado (9A) é depositados no suporte (10A).